

1012155-76.2021.8.26.0068

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Renata Bittencourt Couto da Costa

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO NO CASO DE ROUBO/FURTO DO AUTOMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECUSA MANIFESTADA PELA RÉ BASEADA NA DEMORA PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA- ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEIXOU DE REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUPRIDA PELO TESTE MENSAL REALIZADO DOIS DIAS ANTES DO ROUBO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

4ª Vara Cível

Rua Des. Celso Luiz Limongi, 84, Barueri - SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1012155-76.2021.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1012155-76.2021.8.26.0068

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Welder Alves Schelbauer

Requerido:

Lpjm Prestação de Serviços e Consultoria Ltda e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa

Vistos.

WELDER ALVES SCHELBAUER ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais contra LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA, alegando, em síntese, ser proprietário da motocicleta Honda/CG 160, placa DST-7D79 e que realizou "Contrato de Prestação de Serviços de Emissão de Sinais para Bloqueio e Rastreamento de Motos" com a primeira ré, tendo sido instalado rastreador e realizado os testes em 07/09/2020. Narrou que em 04/02/2021 foi até o supermercado corréu no município de Carapicuíba, estacionou a motocicleta no estacionamento da referida empresa às 15:00 horas e quando retornou às 15:30 horas não encontrou o bem, que havia sido furtado. Afirmou ter, imediatamente, realizado contato através da Central de Atendimento da seguradora, ora ré, informando a respeito do delito e solicitando as providências necessárias para localização do bem. Relatou ainda ter acionado a segurança da corré, a fim de solicitar as câmeras de segurança que havia no local em frente onde a moto estava estacionada, além de pedir esclarecimentos, pois se tratava de um estacionamento privativo em que havia responsáveis e segurança no local, contudo, sem êxito, não conseguiu informações com o supermercado, não tendo obtido acesso as imagens, nem teve o seu problema resolvido. Aduziu que, comunicado o sinistro à primeira ré, apresentada a

documentação exigida, descrição dos fatos e boletim de ocorrência, passaram 30 dias para a localização da moto, sem sucesso. Esclareceu ter buscado receber da ré a indenização no valor da motocicleta, o que foi negado sem justificativa plausível. Discorreu sobre a legislação aplicável e, ao, final pugnou pela inversão do ônus da prova, nos moldes do CDC, a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento da multa/indenização prevista em contrato, qual seja: 100% do valor da motocicleta de acordo com a tabela FIPE à época da ocorrência do sinistro, ou seja, R\$ 12.320,00 além das parcelas do financiamento a partir da negativa da empresa requerida, ou seja, 30 dias o furto, a ser apurada em fase de liquidação de sentença e a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral não inferior a R\$ 5.000,00. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 13/34.

Pela decisão de fl. 46 foi deferida a assistência judiciária gratuita ao autor e determinada a citação das rés.

A ré LPJM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA apresentou a contestação de fls. 51/62 alegando preliminarmente ilegitimidade passiva ad causam, aduzindo que o autor nunca foi seu cliente e sim da empresa Persegue Consultoria. Impugnou a assistência judiciária gratuita concedida ao autor. No mérito, discorre sobre ausência de relação contratual entre as partes, de dano material e dano moral, bem como da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Pugnou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos. Com a defesa, vieram os documentos de fls. 63/72.

Às fls. 81/82 o autor requereu a inclusão da empresa PERSEGUE CONSULTORIA - LDTA (Dr. Localiza) no polo passivo da ação, o que foi deferido à fl. 90.

A ré GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA apresentou contestação às fls. 96/115 alegando que não há nos autos qualquer documento que ateste o comparecimento do autor no estabelecimento no dia e horários indicados e que lá teve sua motocicleta furtada. Aduziu que o autor não apresentou Ticket do estacionamento ou nota fiscal de compras. Sustentou não ter praticado qualquer ato ilícito, sendo descabida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, discorre sobre o quantum indenizatório. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou os documentos de fls. 116/131.

Contestação apresentada pela corré PERSEGUE CONSULTORIA LTDA às fls. 135/175 impugnando, preliminarmente, o benefício da gratuidade de justiça concedida ao autor. No mérito, aduziu inexistência de contrato de seguro, tratando-se de empresa de monitoramento e rastreamento de veículo para localização do bem e que a obrigação da contratada é de meio e não de resultado. Disse que não houve falha na prestação de serviço, haja vista que após comunicação do furto enviou sua equipe de apoio terrestre as imediações do ocorrido, onde foram realizadas varreduras e buscas na localização do bem e também em outras regiões da cidade, além de outras providências contratuais, cumprindo assim fielmente o pactuado. Alegou que a responsabilidade pelo furto recai sobre o supermercado GIGA. Argumentou demora do autor para lavratura do boletim de ocorrência. Afirmou que o autor, ao preencher o questionário, apresentou informação inverídica de que não estacionava o bem em vias públicas, bolsões ou estacionamentos sem segurança, bem como que não utilizava o veículo como instrumento de trabalho, e que possuía garagem fechada em seu local de trabalho. Afirmou haver divergência do endereço residencial informado pelo autor quando da contratação do endereço residencial informado no Boletim de Ocorrência. Esclareceu que o autor não realizou testes mensais previsto na cláusula 3º do contrato de prestação de serviços. Alegou ainda ausência de manutenção preventiva do aparelho de rastreamento e ausência do comprovante de quitação do veículo. Discorreu sobre inaplicabilidade de inversão do ônus da prova, validade das cláusulas contratuais e não configuração de dano material e moral. Subsidiariamente, requereu, por ter o autor parado o bem em estacionamento aberto, que seja aplicada a Cláusula 7.9, determinando o pagamento da quantia de 50% do valor da cláusula

penal e abatimento das parcelas contratuais que não restaram quitadas pelo autor. Com a defesa, vieram os documentos de fls. 176/218.

À fl. 219 o autor foi intimado para manifestar-se em réplica e todas as partes foram instadas a indicarem as provas que pretendiam produzir. O autor apresentou réplica às fls. 222/228.

Corré GIGA (fls. 234/240) e autor (fl. 241) manifestaram-se pelo pronto julgamento do feito.

Corréus LPJM e Persegue quedaram-se inertes.

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Impõe-se, in casu, o julgamento antecipado da lide, considerando que as partes manifestaram não ter provas a produzir, requerendo o pronto julgamento do feito.

De início, rejeito a impugnação à gratuidade concedida ao autor. Na hipótese vertente não há prova de que o impugnado desfrute de situação econômico-financeira suficiente a excluí-lo do rol dos beneficiários da justiça gratuita. A parte impugnante faz alegações dissociadas de qualquer lastro probatório, nada havendo de concreto nos autos a demonstrar condição financeira apta a afastar sua qualificação de hipossuficiente.

Por outro lado, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré LPJM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. Conquanto afirme o autor (fls. 81/82) que a negociação e contratação do serviço tenha sido realizado com agente da mesma, é fato que o contrato de prestação de serviços foi celebrado com a corré PERSEGUE de acordo com os documentos de fls. 181/211, a qual inclusive não nega a relação contratual.

Superada esta preliminar, com exclusão da indicada ré, passo ao julgamento do feito em relação às demais.

Com relação aos pedidos em desfavor de GIGA, o autor relata que se dirigiu ao estabelecimento da empresa ré e deixou seu veículo no estacionamento, retornando 30 minutos após uma alegada prestação de serviços à referida ré. No retorno, verificou que o veículo havia sido furtado.

Conforme se verifica do relato apresentado pelo autor no Boletim de Ocorrência, dirigiu-se ao local para prestar serviços, deixando sua moto no estacionamento disponibilizado pela ré àqueles que frequentam o supermercado.

Entretanto, embora constitua ônus do autor a produção da prova dos fatos constitutivos do direito invocado, não demonstrou o mesmo ter deixado sua motocicleta no interior do estacionamento disponibilizado pela ré.

Note-se que há concessão de comprovante de entrada para acessar o estacionamento, conforme se verifica da foto de fls. 215, não sendo juntando comprovante pelo autor.

Não há um único protocolo de pedido de apresentação das imagens de câmera de filmagem supostamente existente bem a frente de onde estacionada a motocicleta. Nem mesmo a sua escala de trabalho para comprovar que prestava serviços no local foi apresentada, valendo ressaltar que o autor não produziu nem mesmo prova testemunhal ou juntou o relatório de localização da motocicleta referente ao período anterior ao furto.

Neste sentido, apenas se poderia cogitar de responsabilidade do estabelecimento réu se o autor comprovasse que deixou o bem no estacionamento e, que quando o veículo estava sob depósito do estacionamento, ocorreu o furto. No entanto, o autor apenas apresenta declaração unilateral dos fatos, sem qualquer prova. Não há juntada de ticket de entrada no estacionamento, cupom de compras, comprovante de prestação do serviço, nem prova testemunhal.

Desta forma, não restou configurado o dever de guarda ou depósito pela corré, afastando a responsabilidade perseguida em relação a referida a mesma.

Quanto aos pedidos em relação a ré PERSEGUE, observo que há nos autos prova de ser o autor proprietário do bem descrito na inicial, assim como da relação jurídica travada entre as partes, instrumentalizada no "Contrato de Prestação de Serviços de Rastreamento e de Monitoramento de Veículos com Recuperação" (fls. 181 ss.).

A relação entre as partes é regida pelo diploma consumerista e pelas regras do contrato celebrado.

Em contestação, a ré alega que o autor descumpriu a cláusula 7.16, do contrato firmado entre as partes, que determina a comunicação no prazo máximo de 15 minutos do fato, via Central de Atendimento, assim como às autoridades policiais competentes em até 30 minutos, registrando o respectivo boletim de ocorrência.

Afirmou que foi elaborado o boletim de ocorrência 4h13m após o fato delituoso, entendendo como devida a recusa ao pagamento de indenização.

Cabe inicialmente ressaltar que a cláusula 7.16, que determina referidos prazos para comunicação, é evidentemente abusiva. Certo é, que o Código de Defesa do Consumidor reconhece como abusiva a cláusula que coloca o consumidor em evidente desvantagem (artigo 51, inciso IV, do CDC), razão pela qual referida cláusula deve ser afastada.

A abusividade praticada pela ré se evidencia na exigência de curto espaço de tempo para comunicação do fato à Autoridade Policial. Além disso, há de ser reconhecida falta de servidores nas delegacias de polícia e a grande quantidade de pessoas pretendendo registrar fatos criminosos. Mostra-se inclusive impossível imaginar que alguém conseguirá registrar um boletim de ocorrência em apenas 30 minutos após os fatos.

Assim, não é possível reconhecer qualquer demora, sendo manifestamente abusiva a cláusula contratual que prevê prazo exíguo de trinta minutos para garantir o cumprimento da obrigação pela ré. Diante disso, há que se considerar devidamente cumprida tal exigência pelo autor, que comunicou o furto à ré e à autoridade policial pouco tempo após a ciência de sua ocorrência.

Até porque, a comunicação à ré ocorreu em curto espaço de tempo. E nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RASTREAMENTO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA NÃO ENCONTRADA – CLÁUSULA QUE ESTABELECE MULTA EM CASO DE FURTO OU ROUBO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. Não demonstrando a ré, como lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, de rigor, a procedência parcial do pedido, sendo devida a indenização "multa punitiva" prevista no contrato realizado entre as partes, aliado ao fato de que a exigência de comunicação do ato delituoso em 30 (trinta) minutos é abusiva, ferindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, e por isso deve ser afastada. (TJ-SP - AC: 10497574220208260002 SP1049757-42.2020.8.26.0002, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 03/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços de proteção de bens

com previsão de multa em caso de dano. Serviço de rastreamento e monitoramento de veículo. Motocicleta furtada. Cláusula contratual de pagamento de multa em caso de não localização. Recusa de pagamento injustificada. O fato de o bem ter sido estacionado em via pública não implica em falta com a verdade ou aumento do risco de sinistro. Comunicação da ocorrência após ser conhecida. Comunicação que, a despeito de ter sido feita após transcorrido o prazo de 30 minutos previsto no contrato, não constitui justa causa para a recusa do pagamento. Cláusula que deve ser aplicada observadas as circunstâncias do fato ocorrido. Autoridade Policial e Central de Atendimento que foram comunicadas no mesmo dia. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005301-03.2020.8.26.0068; Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020).

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE "MULTA" CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO NO CASO DE ROUBO/FURTO DO AUTOMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECUSA MANIFESTADA PELA RÉ BASEADA NA DEMORA PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA- ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEIXOU DE REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUPRIDA PELO TESTE MENSAL REALIZADO DOIS DIAS ANTES DO ROUBO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DO VEÍCULO NA TABELA FIPE DEVIDA - AUSÊNCIA DE LESÃO ANÍMICA PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1035563-68.2019.8.26.0100; Relator: Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020). AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de prestação de serviços de proteção de bens com previsão de multa em caso de dano - Rastreamento e localização de veículo - Automóvel furtado e não localizado - Má prestação do serviço - Relação de Consumo - Responsabilidade do fornecedor caracterizada - Abusividade da cláusula contratual que impõe realização de teste mensal no veículo - Autor que, ademais, cumpriu com essa obrigação - Devida a aplicação da cláusula contratual que prevê o pagamento de multa, caso o veículo não seja localizado - Procedência do pedido de indenização correspondente ao valor do veículo furtado (100% da tabela FIPE, considerado um automóvel de mesmas características na data do evento), limitado ao valor contratado, com correção monetária a contar da data do furto/roubo, e juros de mora desde a citação - Ação procedente ônus da sucumbência a cargo da ré Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005944-06.2018.8.26.0011; Relatora: Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI- Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).

No mais, alega a ré que o autor, ao preencher o questionário de contratação, teria apresentado informação inverídica de que não estacionava o bem em vias públicas, bolsões ou estacionamentos sem segurança, bem como que não utilizava o veículo como instrumento de trabalho, e que possuía garagem fechada em seu local de trabalho.

Ressalto, que o que se declarou na ocasião da contratação, constitui a regra e o usualmente adotado pelo autor em seu dia a dia, não sendo lícito exigir do contratante que em momento algum e sob qualquer pretexto promova qualquer alteração no que havia ali informado, sob pena inclusive de restrição ou até inviabilização do exercício dos direitos inerentes à propriedade de veículos automotores, ou sua plena utilização.

Até porque, a declaração prestada, de não utilização de estacionamento em via pública, evidentemente constituía a regra de uso comum do autor, passível por certo, de uma ou outra variação ao longo de sua rotina diária, como para todo e qualquer proprietário de automóveis, o que constitui risco inerente à esta espécie de contrato, a ser considerado no momento da definição do preço do serviço.

Além disso, é certo que a jurisprudência exige para a configuração da falsidade das

declarações prestadas a demonstração da má fé do contratante no momento da celebração do negócio. Outrossim, verifico que a ré não juntou qualquer documento comprovando suas alegações de que houve falsidade nas declarações do autor no momento da contratação.

Invoca ainda a ré excludente de responsabilidade porque o autor não teria realizado os testes mensais de funcionamento do equipamento e manutenção preventiva. Referida excludente não pode ser aceita.

Como já afirmado, a relação entre as partes é de consumo. Nesse diapasão, mesmo que existam cláusulas que prevejam a obrigatoriedade de manutenção preventiva e da realização dos teste mensais do equipamento, este a ser realizado por meio de acesso via rede mundial de computadores em endereço eletrônico (o que se verifica da leitura do contrato), bem como previsão contratual de que a falta de tal teste exonera a contratada de pagar ao consumidor valor equivalente ao do bem subtraído, incumbia à ré demonstrar, estreme de dúvidas, que aludida falta de testes mensais tenha propiciado a ocorrência de defeito tal que implicasse o não funcionamento do aparelho. De tal ônus a ré não se desincumbiu, para o que não bastam, por certo, os documentos que acompanham a contestação.

Saliente-se que a aplicação, sem qualquer ressalva, das cláusulas mencionadas pela ré colocariam o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, o que confere contornos de abusividade nos termos do disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo, no mais, compatível com a boa-fé objetiva e a equidade, desequilibrando sobremaneira a relação jurídica travada.

Não fosse isso suficiente, se a parte autora não realizou os testes mensais, mas continuou pagando parcelas atinentes ao contrato, quanto mais não se concebe a negativa da ré, que, se o caso, poderia, em face do alegado descumprimento do autor, rescindir o contrato.

E ainda, identificada a ausência de teste, incumbia à própria requerida tomar as cautelas necessárias para resguardar o cumprimento do contrato, entrando em contato com o autor para a realização dos testes por meios rápidos e certos de contato, como telefonemas, visto que o dever de zelar pelo regular cumprimento do contrato é de ambas as partes. Entretanto, nada disso foi providenciado pela ré. Preferiu continuar recebendo o valor da mensalidade e, somente depois do evento danoso, lastreou-se em suscitado descumprimento da parte autora para buscar se escusar do pagamento da indenização.

E se a ré continuou recebendo o valor da mensalidade tem-se que não teve como rompido o enlace, de sorte que se reforça a conclusão de que deve indenizar os danos materiais sofridos pela autora. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RASTREAMENTO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA NÃO ENCONTRADA – CLÁUSULA QUE ESTABELECE MULTA EM CASO DE FURTO OU ROUBO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. Não demonstrando a ré, como lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, de rigor, a procedência parcial do pedido, sendo devida a indenização "multa punitiva" prevista no contrato realizado entre as partes, aliado ao fato de que a exigência de comunicação do ato delituoso em 30 (trinta) minutos é abusiva, ferindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, e por isso deve ser afastada." (TJ-SP - AC: 10497574220208260002 SP1049757-42.2020.8.26.0002, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 03/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços de proteção de bens com previsão de multa em caso de dano. Serviço de rastreamento e monitoramento de

veículo. Motocicleta furtada. Cláusula contratual de pagamento de multa em caso de não localização. Recusa de pagamento injustificada. O fato de o bem ter sido estacionado em via pública não implica em falta com a verdade ou aumento do risco de sinistro. Comunicação da ocorrência após ser conhecida. Comunicação que, a despeito de ter sido feita após transcorrido o prazo de 30 minutos previsto no contrato, não constitui justa causa para a recusa do pagamento. Cláusula que deve ser aplicada observadas as circunstâncias do fato ocorrido. Autoridade Policial e Central de Atendimento que foram comunicadas no mesmo dia. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1005301-03.2020.8.26.0068; Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020).

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE "MULTA" CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO NO CASO DE ROUBO/FURTO DO AUTOMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECUSA MANIFESTADA PELA RÉ BASEADA NA DEMORA PARA ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA- ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEIXOU DE REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUPRIDA PELO TESTE MENSAL REALIZADO DOIS DIAS ANTES DO ROUBO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DO VEÍCULO NA TABELA FIPE DEVIDA - AUSÊNCIA DE LESÃO ANÍMICA PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS." (TJSP; Apelação Cível 1035563-68.2019.8.26.0100; Relator: Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020).

AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de prestação de serviços de proteção de bens com previsão de multa em caso de dano - Rastreamento e localização de veículo - Automóvel furtado e não localizado - Má prestação do serviço - Relação de Consumo - Responsabilidade do fornecedor caracterizada - Abusividade da cláusula contratual que impõe realização de teste mensal no veículo - Autor que, ademais, cumpriu com essa obrigação - Devida a aplicação da cláusula contratual que prevê o pagamento de multa, caso o veículo não seja localizado - Procedência do pedido de indenização correspondente ao valor do veículo furtado (100% da tabela FIPE, considerado um automóvel de mesmas características na data do evento), limitado ao valor contratado, com correção monetária a contar da data do furto/roubo, e juros de mora desde a citação - Ação procedente ônus da sucumbência a cargo da ré Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível 1005944-06.2018.8.26.0011; Relatora: Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI- Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).

No mais, verifico que o contrato firmado entre as partes tem por escopo a proteção de veículo indicado pelo contratante, mediante instalação de equipamento de rastreamento, cabendo o pagamento de cláusula penal se o veículo não for localizado em até 30 dias da comunicação do furto e roubo, conforme cláusulas 7.7 e 7.8. Ocorre que, a cláusula penal descrita à fl. 181 foi redigida com evidente equívoco, constando o valor de -R\$200,00.

A própria demandada reconhece, no entanto, que o valor correspondente à cláusula penal é o da Tabela FIPE. Veja o que a ré afirma à fl. 165 da defesa:

"Desta forma Excelência, demonstrado em teses anteriores e no presente tópico que o requerente não faz jus a cláusula penal da cláusula 7.8, do contrato de prestação de serviços, indenização atribuída sobre o valor da tabela Fipe, (...)" (grifo nosso).

Não bastasse, quando a ré impugna o valor pleiteado na exordial, argumenta que, em caso de procedência do pedido, a indenização deve ser de 50%, equivalente a R\$6.160,000 (fl. 170 da defesa), que é justamente metade do valor do bem na tabela

FIPE de fl. 31.

Não foi apresentada nenhuma justificativa ou cálculo para determinação do valor de fl. 181, qual seja, - R\$200,00, aparentemente aleatório. Tampouco há prova de que esse valor foi aceito pelo consumidor. A partir da redação do contrato, infere-se que a intenção das partes seria mesmo fixar a indenização, travestida de cláusula penal, de acordo com o valor do bem, como usualmente é feito em contratos semelhantes.

Como o sinistro ocorreu em fevereiro de 2021, é com base nessa data que o valor do bem deve ser estimado, ficando fixada a condenação na importância do documento de fl. 31 (Tabela FIPE), qual seja R\$12.320,00.

Anoto que descabe qualquer redução no valor, uma vez que a cláusula 7.9 equipara-se ao já expendido supra, quanto à cláusula perfil, daí porque nenhuma redução poderá vir a ser aplicada.

Ressalto, que por se tratar de veículo com gravame, caberá à ré quitar o saldo devedor junto à financeira e, havendo diferença - haja vista que o autor alega que continuou a pagar as prestações - , deverá repassá-la ao autor, após procedida a baixa no gravame.

No mais, rejeito o pedido da defesa para abatimento das mensalidades previstas ao associado. Isso porque, o associado pode cancelar sua filiação a qualquer momento, exceto se tiver utilizado alguns dos benefícios. Nessa hipótese, preconiza o regulamento que o associado deve permanecer vinculado à ré por mais 12 meses, a contar da data de acionamento, ou efetuar o recolhimento integral em favor da associação. Trata-se essa de exigência novamente abusiva, à medida que impõe o dever de filiação por mais 12 meses, mediante remuneração, ainda que este não tenha mais um veículo a ser protegido ou que possa obter qualquer vantagem financeira correspondente ao valor das mensalidades. Tendo em vista, haver garantia constitucional à livre associação e porque não ofereceria a ré vantagem proporcional às mensalidades exigidas do autor após o sinistro, conclui-se ser abusiva a exigência, à luz do artigo 51, inciso IV, do CDC.

Também não cabe em favor do autor a condenação da ré ao pagamento das parcelas do financiamento, para além da indenização que receberá, haja vista a ausência de previsão contratual e conseqüente enriquecimento sem causa. A quitação do financiamento, como fixado acima, será realizada com o cumprimento da obrigação a que foi condenada a ré, sendo o saldo direcionado ao autor. O autor receberá o valor relativo à cláusula penal (que será considerado o valor de Tabela Fipe, conforme supra decidido) com a prévia quitação do financiamento, além de danos morais que passo a seguir a analisar.

Quanto ao dano moral, em regra o simples inadimplemento contratual não é capaz de ensejar dano a acervo personalíssimo do indivíduo. Todavia, a jurisprudência já tem admitido que este mesmo descumprimento contratual enseje dano moral indenizável, quando ultrapassada as situações de desconforto e dissabor, o que entendo ser o caso dos autos.

O consumidor suportou o pagamento do contrato justamente para ter segurança em caso de infortúnio com sua motocicleta, o que de fato ocorreu sem, contudo, ser aparado pelo pagamento da multa prevista no documento. Não houve localização do bem e sequer recebeu o valor devido. Dito descumprimento contratual deve ser analisado com olhos voltados ao lapso temporal transcorrido desde o evento, que data de quase 2 anos. Privado o autor de seu bem e, ainda, privado da quantia que fazia jus contratualmente por todo este tempo, deve ser indenizado como pretendido.

Ora, uma demora de quase dois anos para o pagamento da indenização, calçada em justificativa frágil de descumprimento contratual por parte do autor para se furtar

à sua obrigação, não pode ser tida como um mero dissabor experimentado, ferindo de morte o preceito da boa-fé objetiva, que orienta os negócios jurídicos em todas as suas fases, sem prejuízo do abalo interno sofrido, nítido diante da tempo transcorrido.

Neste tema, registro que a reparação de danos morais, diferentemente dos danos patrimoniais, não se restringe à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante.

Visa acima de tudo, compensar de alguma forma as aflições da alma humana e constitui-se numa forma de satisfação à vítima pelo sofrimento, constrangimento e vexame suportados, sem prestar-se como fonte de enriquecimento ilícito e tampouco sem assumir a qualidade de valor inexpressivo.

O quantum da indenização deve corresponder a um valor suficiente para apenas reparar os dissabores sofridos, não compactuando essa magistrada com a tese de que a indenização por danos morais serve também como punição ao causador do dano para evitar futuras lesões, pois, como acima já exposto, a utilização desse fator como meio de fixação da indenização geraria, inevitavelmente, enriquecimento sem causa àquele que foi ofendido.

Logo, levando em conta tal critério, entendo que a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos.

Por fim, como alerta para evitar aplicação da sanção preconizada pelo art. 1.026, §2º, do CPC, enfatiza-se que a despeito da redação de seu art. 489, §1º, com a nova lei não houve substancial modificação da ideia de que "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 08/06/2016).

Diante de todo o exposto, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, condenando o autor ao pagamento das custas despendidas por tal ré, assim como os honorários do respectivo patrono, que fixo em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por WELDER ALVES SCHELBAUER contra GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios do patrono da ré que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão de ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita.

E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por WELDER ALVES SCHELBAUER em face de PERSEGUE CONSULTORIA LTDA o que faço para que faça para: 1) condenar a ré ao pagamento do valor da motocicleta R\$12.320,00, calculado pela Tabela FIPE na data do furto, corrigido monetariamente desde então pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R\$2.000,00, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 2) Por se tratar de veículo com gravame, caberá à ré quitar o saldo devedor junto à financeira e repassar ao autor a diferença - lembrando que o autor afirma que continuou a pagar as prestações, após procedida a baixa no gravame, a ser apurada

em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência mínima da ré, condeno-a ainda no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Barueri, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA